



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES

FABIANO MELO

DIREITO ELEITORAL

AULA 1

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. **Conceito de Direito Eleitoral**
2. **Fontes do Direito Eleitoral**
3. **Roteiro de Estudos da Legislação**
4. **Princípios do Direito Eleitoral**
5. **Justiça Eleitoral**

1. Conceito de Direito Eleitoral

“**Direito Eleitoral** é o ramo do Direito Público cujo objeto são os institutos, as normas e os procedimentos que regulam o exercício do direito fundamental de sufrágio com vistas à concretização da soberania popular, à validação da ocupação de cargos políticos e à legitimação do exercício do poder estatal” (José Jairo Gomes).

“**Direito Eleitoral** é o ramo do Direito Público que trata de institutos relacionados com os direitos políticos e das eleições, em todas as suas fases, como forma de escolha dos titulares dos mandatos eletivos e das instituições do Estado” (Joel J. Cândido)

- **Objeto:** regular o processo eleitoral.
- **Objetivo:** garantir a legitimidade do processo eleitoral e, em última análise, da própria

democracia.

2. Fontes do Direito Eleitoral

- **Fontes formais:** legislação
- **Fontes materiais:** ocorrências que norteiam o legislador; fatos (ex. lei da ficha limpa foi movimento que surgiu pela população e levou à aprovação de legislação pelo CN que gerou, inclusive, modificação da LC 64/90))

3. Roteiro de Estudos da Legislação

a) Constituição Federal

- Art. 12
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 28, art. 77 e art. 82
- Art. 118 ao art. 121

CF, Art. 12, § 3º São **privativos** de brasileiro nato os cargos:

I - de Presidente e Vice-Presidente da República;

II - de Presidente da Câmara dos Deputados;

III - de Presidente do Senado Federal;

IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V - da carreira diplomática;

VI - de oficial das Forças Armadas.

VII - de Ministro de Estado da Defesa.

- veja que são cargos que somente brasileiros natos podem acessar

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular.

§ 12. Serão realizadas concomitantemente às eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas Câmaras Municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 (noventa) dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número

de quesitos.

§ 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares nos termos do § 12 ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão.

- Artigo que trata dos direitos políticos
- Sufrágio universal: soberania popular
- O artigo traz formas de participação popular
- Consultas populares: questões locais; vedada utilização de propaganda;

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

- Princípio da Anualidade

□ **Evita** que mudanças nas regras eleitorais tenham efeito imediato sobre o pleito em curso, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica do processo eleitoral.

□ Lei que alterar o processo eleitoral tem **vigência imediata**, mas eficácia contida ou *pro futuro*. Assim, embora entre em vigor imediatamente, a lei somente produzirá “efeitos práticos” após um ano da data de sua vigência.

- EC 107/2020 (situação da pandemia do COVID-19)

Art. 2º Não se aplica o art. 16 da Constituição Federal ao disposto nesta Emenda Constitucional.

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...)

- I - caráter nacional;
- II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
- III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;
- IV - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
- não existe candidatura sem filiação a um partido político
- veja que o partido político é uma PJ de direito privado
- não pode existir partido político regional (representatividade nacional: pelo menos 1/3 dos estado)
- prestação de contas: partido recebe recursos públicos
- lei 9096/95 traz disposições sobre o funcionamento parlamentar

Bloco 2

Art. 77. CF. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente.

§ 1º A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

- obs: EC 107/2020. (pandemia)

Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia **15 de novembro**, em primeiro turno, e no dia **29 de novembro de 2020**, em segundo turno, onde houver, observado o disposto no § 4º deste artigo.

Art. 77. CF.

(...)

§ 2º Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3º Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4º Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação.

§ 5º Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

-Votos válidos: não computam votos em brancos e nulos

CF/1988

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de 4 (quatro) anos e terá início em **5 de janeiro** do ano seguinte ao de sua eleição.

- Novidade: antes a posse era dia 1º de janeiro

CF/1988

Art. 28. A eleição do Governador e do Vice-Governador de Estado, para mandato de 4 (quatro) anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus

antecessores, e a posse ocorrerá em **6 de janeiro** do ano subsequente, observado, quanto ao mais, o disposto no [art. 77 desta Constituição](#). [\(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 111, de 2021\)](#)

- novidade: antes a posse era dia 1º de janeiro

Obs. art. 118 ao 121: trata da justiça eleitoral

b) Código Eleitoral – Lei 4.737/1965

- **Justiça Eleitoral:** art. 1º ao art. 41
- **Alistamento Eleitoral:** art. 42 ao art. 81
- **Recursos:** art. 257 ao art. 282
- Obs. estudar pelo CE anotado da justiça eleitoral, visto a grande quantidade de dispositivos alterados ou revogados

Qual a Natureza jurídica do Código Eleitoral?

R- Natureza jurídica do Código Eleitoral: lei ordinária, sendo com força de lei complementar apenas na matéria que disciplina a competência.

- **art. 121/CF.**

c) Lei 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos

d) Lei 9.504/1997 – Lei Geral das Eleições

e) LC 64/1990 – Lei das Inelegibilidades

f) Lei 6.091/1974 – Fornecimento gratuito de transporte, zona rural

g) Resoluções do TSE

- **Resolução 23.659/2021** (específica para o alistamento eleitoral)
- caráter normativo dessas resoluções

h) Tratados internacionais

- **Pacto de São José da Costa Rica.**

Artigo 23 - Direitos políticos

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:

- a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;
- b) de votar e ser eleito em eleições periódicas, autênticas, realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a livre expressão da vontade dos eleitores; e

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades, a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal

- possui status supra legal (abaixo da CF, mas acima das legislações)

- obs. tratados e convenções aprovados conforme o §3º do art. 5º possuem status de EC

- obs.2. o dispositivo do art. 2 acima está gerando discussões sobre a candidatura avulsa no STF:

Candidaturas Avulsas

- **RE 1.238.853**

- Tema 974 (Repercussão Geral)

- Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, incs. I, III e V, 4º, inc. II, e 5º, inc. II e §§ 1º e 2º, da Constituição da República a possibilidade do registro de candidatura para pleito majoritário desvinculada de filiação a partido político

- **RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.054.490**

Ementa: Direito Eleitoral. Agravo em Recurso Extraordinário. Candidatura avulsa. Questão de ordem. Perda do objeto do caso concreto. Viabilidade da repercussão geral.

1. A discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política, reveste-se de repercussão geral. Invocação plausível do Pacto de São José da Costa Rica e do padrão democrático predominante no mundo. 2. Eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso extraordinário não é impeditivo do reconhecimento de repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.

(...) 2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam violação aos arts. 1º, II, III e V; 4º, II; e 5º, XX e §§ 1º e 2º, CF/1988. Sustentam, em síntese, que: (i) a Constituição não vedou explicitamente a candidatura avulsa; (ii) o Pacto de São José da Costa Rica (Decreto n. 678/1992) rejeita o estabelecimento de qualquer condição de elegibilidade que não se funde em motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal; e (iii) o acórdão recorrido, ao exigir a filiação a partido político como condição para o registro de toda e qualquer candidatura, viola a jurisprudência do STF, que atribui *status* supralegal aos tratados internacionais sobre direitos humanos.

CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-PA - Promotor de Justiça Substituto Assinale a opção que indica corretamente uma fonte material do direito eleitoral.

- A) lei orgânica dos partidos políticos
- B) Código Civil
- C) resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
- D) fatos sociais que impactam na produção de normas eleitorais.**
- E) respostas do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) a consultas.

CESPE / CEBRASPE - 2023 - MPE-AM - Promotor de Justiça Substituto

No direito eleitoral, as fontes formais estatais, que são aquelas elaboradas pelo Estado e que devem ser seguidas por todos no país, incluem, entre outras, I. a Constituição Federal de 1988 (CF). II. a consulta. III. a Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n.º 9.096/1995). IV. a Lei de Inelegibilidades (Lei Complementar n.º 64/1990). V. as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Assinale a opção correta.

- A) Apenas os itens I e V estão certos.
- B) Apenas os itens II e V estão certos.
- C) Apenas os itens I, III e IV estão certos.
- D) Apenas os itens II, III e IV estão certos.
- E) Todos os itens estão certos.**

Bloco 3

4. Princípios do Direito Eleitoral

- a) **Princípios: Democrático; da Soberania Popular; e Republicano.**
- b) Princípio da Celeridade
- c) Princípio da Anterioridade Eleitoral ou Anualidade
- d) Princípio da Legitimidade das eleições

a.1) Princípio Democrático

- Democracia material e formal
- Democracia representativa e participativa

Democracia formal

- ✓ Universalidade do sufrágio: todos votam

- ✓ Regularidade de eleições competitivas: periódicas e competitivas
- ✓ Pluralismo político;
- ✓ Liberdades civis, como liberdade de expressão e associação;
- ✓ Estado de direito.

Democracia MATERIAL

- Redução das desigualdades socioeconômicas;
- Acesso universal a serviços básicos, como saúde e educação;
- Promoção de políticas públicas que assegurem o bem-estar social;
- Participação efetiva dos cidadãos na vida política e nas decisões que afetam suas vidas.
- STF decidiu que o ato de **infidelidade partidária** representa ultraje ao princípio democrático.

-Infidelidade Partidária

MS 26.603/DF. A INFIDELIDADE PARTIDÁRIA COMO GESTO DE DESRESPEITO AO POSTULADO DEMOCRÁTICO. A exigência de fidelidade partidária traduz e reflete valor constitucional impregnado de elevada significação político-jurídica, cuja observância, pelos detentores de mandato legislativo, representa expressão de respeito tanto aos cidadãos que os elegeram (vínculo popular) quanto aos partidos políticos que lhes propiciaram a candidatura (vínculo partidário). (...)

(...) O ato de infidelidade, seja ao partido político, seja com maior razão, ao próprio cidadão-eleitor, constitui grave desvio ético-político, além de representar inadmissível ultraje ao princípio democrático e ao exercício legítimo do poder, na medida em que migrações inesperadas, nem sempre motivadas por justas razões, não só surpreendem o próprio corpo eleitoral e as agremiações partidárias de origem desfalcando-as da representatividade por elas conquistada nas urnas -, mas culminam por gerar um arbitrário desequilíbrio de forças no Parlamento, vindo, até, em clara fraude à vontade popular e em frontal transgressão ao sistema eleitoral proporcional, a asfixiar, em face de súbita redução numérica, exercício pleno da oposição política

a.2) Princípio da Soberania Popular - CF/1988:

-Art. 1º, parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição

-ADI 4307

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. INC. IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE

EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. I). POSSE DE NOVOS VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSO ELEITORAL ENCERRADO: INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar norma de Emenda Constitucional. Precedentes.
2. Norma que determina a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado: afronta à garantia do exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 14 da Constituição) e a segurança jurídica.
3. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular.
4. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente: não eleito pelo sufrágio secreto e universal. Voto: instrumento da democracia construída pelo cidadão; impossibilidade de afronta a essa liberdade de manifestação.
5. A aplicação da regra questionada significaria vereadores com mandatos diferentes: afronta ao processo político juridicamente perfeito.
6. Na Constituição da República não há referência a suplente de vereador. Suplente de Deputado ou de Senador: convocação apenas para substituição definitiva; inviável criação de mandato por aumento da representação.
7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
 - Impossibilidade de dar posse ao suplente por majoração do número de vagas em determinado cargo (ex. eram 15 vagas para vereadores; aumenta-se para 17 e utiliza os suplentes para preencher essas 2 vagas geradas pela alteração)

a.3) Princípio Republicano

- Mandatos com prazo determinado
- Alternância do poder
- Questão dos prefeitos itinerantes – prefeito eleito para o município A. Cumpre os 4 anos de mandato, sendo reeleito para mais 4. Antes de findo os 8 anos, essa mesma pessoa renuncia e vai para outro município para concorrer ao cargo de prefeito desse local distinto. Isso é vedado pelos Tribunais Superiores

Prova: [VUNESP - 2020 - Analista Legislativo](#)

A necessidade de que, de tempos em tempos, os mandatos políticos devem ser renovados com a realização de novas eleições tem por fundamento o denominado princípio eleitoral

A) da legalidade.

B) da moralidade.

C) republicano.

D) da separação de poderes.

E) do pluralismo político.

b) Princípio da Celeridade

Lei 9.504/1997. Art. 97-A. Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 (um) ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral.

§ 1º A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral.

§ 2º Vencido o prazo de que trata o *caput*, será aplicável o disposto no art. 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça.

Lei 9.504/1997. Art. 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até cinco dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos Juízes de todas as Justças e instâncias, ressalvados os processos de *habeas corpus* e mandado de segurança.

§ 1º É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta Lei, em razão do exercício das funções regulares.

§ 2º O descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira.

§ 3º Além das polícias judiciárias, os órgãos da receita federal, estadual e municipal, os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares.

Lei 9.504/1997. Art. 96. (...)

§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou representações.

§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das reclamações ou

representações que lhes forem dirigidas.

§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.

§ 9º Os Tribunais julgarão o recurso no prazo de quarenta e oito horas.

§ 10. Não sendo o feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo.

LC 64/1990

Art. 16. Os prazos a que se referem o art. 3º e seguintes desta lei complementar são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou Cartório e, a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados.

c) Princípio da Anterioridade Eleitoral ou da Anualidade

Constituição Federal

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

-obs. Mero aperfeiçoamento dos procedimentos eleitorais não se enquadram nesse artigo

- nada que tenha reflexo no processo eleitoral pode ser feito nesse período

ADI 3741

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.300/2006 (MINI-REFORMA ELEITORAL). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL (CF, ART. 16). INOCORRÊNCIA. MERO APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS ELEITORAIS. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISAS ELEITORAIS QUINZE DIAS ANTES DO PLEITO. INCONSTITUCIONALIDADE. GARANTIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DIREITO À INFORMAÇÃO LIVRE E PLURAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO DIRETA.

I - Inocorrência de rompimento da igualdade de participação dos partidos políticos e dos respectivos candidatos no processo eleitoral.

II - Legislação que não introduz deformação de modo a afetar a normalidade das eleições.

III - Dispositivos que não constituem fator de perturbação do pleito.

IV - Inexistência de alteração motivada por propósito casuístico.

V - Inaplicabilidade do postulado da anterioridade da lei eleitoral.

VI - Direto à informação livre e plural como valor indissociável da ideia de democracia.

VII - Ação direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art.

35-A da Lei introduzido pela Lei 11.300/2006 na Lei 9.504/1997.

ADI 7212

São inconstitucionais — por violarem o princípio da igualdade eleitoral e a regra da anterioridade eleitoral (CF/1988, art. 16) — normas da EC nº 123/2022 que instituíram o estado de emergência no ano de 2022, bem como criaram e ampliaram benefícios sociais três meses antes das eleições. A alteração no texto constitucional foi publicada em 14.07.2022, isto é, em data muito próxima à das eleições daquele ano (que ocorreram em 02.10.2022). Nesse contexto, a instituição de um estado de emergência para justificar a criação e a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral configurou uma tentativa de contornar a regra da anterioridade eleitoral e, por conseguinte, interferiu na igualdade de oportunidade entre os candidatos, na medida em que teve o potencial de exercer indevida influência no voto dos cidadãos, comprometendo a normalidade do pleito eleitoral.

Ademais, apesar de já encerrado o prazo de vigência da referida EC, reputa-se necessária a declaração de inconstitucionalidade, a fim de que outras com conteúdo semelhante não sejam editadas futuramente, influenciando de modo indevido no processo eleitoral. Por outro lado, os cidadãos que receberam os benefícios de boa-fé não são afetados pela presente decisão. Com base nesses e em outros entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade, com efeitos ex nunc, dos arts. 3º, 5º e 6º, todos da EC nº 123/2022, bem como da expressão “e sobre medidas para atenuar os efeitos do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes”, constante do art. 1º da mesma norma.

Banca: [Consulplan](#) **Órgão:** [PGE-SC](#) **Prova:** [2022 - PGE-SC - Assistente Jurídico](#)

Assinale afirmativa que evidencia o princípio da antinomia eleitoral.

- A)** São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
- B)** A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos.
- C)** A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de Justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.
- D)** A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.
- E)** O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

d) Princípio da Legitimidade das Eleições

Constituição Federal

Art. 14. § 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

- Moralidade das eleições
- Evitar abuso de poder econômico, abuso no exercício do cargo, dentre outros exemplos (hipóteses também relacionadas na LC 64/90)

Bloco 4

5. Justiça Eleitoral

a) Funções da Justiça Eleitoral

- Função Jurisdicional.
- Função Administrativa.
- Função Normativa.
- Função Consultiva.



a.1) Função Jurisdicional

- A função jurisdicional será: **contenciosa** ou **voluntária**.
- Trata-se da função típica

Fases do Processo Eleitoral

- Sentido Amplo: o professor adota esse sentido para a aula
- Sentido Estrito: alguns autores consideram apenas a partir de um ano antes das eleições; outros apenas nas eleições

Fases do Processo Eleitoral



Alistamento Eleitoral

CF. Art. 14

§ 1º O alistamento eleitoral e o voto são:

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

- a) os analfabetos;
- b) os maiores de setenta anos;
- c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

- Cadastro de eleitores

- Primeira fase do processo eleitoral

Convenções partidárias

Lei 9.504/1997

Art. 8º A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações deverão ser feitas no período de **20 de julho a 5 de agosto** do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, publicada em vinte e quatro horas

em qualquer meio de comunicação.

- filiados se reúnem e postulam quem irá se candidatar
- se irá ter coligação (somente em eleições majoritárias)

EC 107/2020

Art. 1º, § 1º

II - entre **31 de agosto e 16 de setembro**, para a realização das convenções para escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre coligações, a que se refere o [caput do art. 8º da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997](#)

Registro das candidaturas

Lei 9.504/1997

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até as **dezenove horas do dia 15 de agosto** do ano em que se realizarem as eleições.

- atenção para o prazo de protocolo na justiça eleitoral

EC 107/2020

Art. 1º, § 1º

III - **até 26 de setembro**, para que os partidos e coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos, conforme disposto no [caput do art. 11 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997](#), e no [caput do art. 93 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#);

Propaganda Eleitoral

Lei 9.504/1997

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida **após** o dia **15 de agosto** do ano da eleição.

Lei 9.504/1997

Art. 57-A. É permitida a propaganda eleitoral na internet, nos termos desta Lei, **após** o dia **15 de agosto** do ano da eleição.

EC 107/2020

Art. 1º, § 1º

III - **após 26 de setembro**, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme disposto nos [arts. 36 e 57-A da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997](#), e no [caput do art. 240 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965](#);

Votação e Apuração

- votação é no primeiro domingo de outubro
- apuração pelo sistema eletrônico

Proclamação dos Eleitos e diplomação

- Diplomação

- Solenidade de formalização dos resultados das eleições;
- Recebe o diploma
- diplomação tem efeitos jurídicos:

CF. Art. 54

§ 1º Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 2º Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à Casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.

Constituição de 1988

Art. 14 (...)

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser **impugnado** ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da **diplomação**, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.

Função Jurisdicional outras questões:

- Infidelidade partidária: apreciada pela justiça eleitoral
- Matéria “*interna corporis*” de partidos políticos: nesse caso, é justiça comum, salvo se estiver dentro da anualidade e influenciar o processo eleitoral (aqui é da justiça eleitoral)
- “A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a Justiça Eleitoral possui competência para apreciar as controvérsias internas de partido político, no período de um ano antes da eleição, sempre que delas advierem reflexos na esfera jurídica dos participantes do prélio” (...) **Rcl 0600666-74.2022.6.00.0000 (TSE)**

a.2) Função Administrativa

- Embora atípica, é praticamente uma característica da Justiça Eleitoral.
- Essa função trata do desenvolvimento de todo o processo eleitoral, vez que **prepara, organiza e administra** todo o processo eleitoral.
- **Auto-organização:** Todo órgão da Justiça Eleitoral possui a prerrogativa de se auto-organizar.
- Organização do eleitorado nacional.
- Organização do processo eleitoral
- Registro e cancelamento dos partidos políticos
- Exercício do poder de polícia pelos **magistrados** no que se refere à propaganda eleitoral.
- **Art. 41, § 1º, Lei 9.504/1.997.**

Lei 9.504/97

Art. 41. A propaganda exercida nos termos da legislação eleitoral não poderá ser objeto de multa nem cerceada sob alegação do exercício do poder de polícia ou de violação de postura municipal, casos em que se deve proceder na forma prevista no art. 40.

§ 1º - O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

§ 2º O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais, vedada a censura prévia sobre o teor dos programas a serem exibidos na televisão, no rádio ou na internet.

Súmula - TSE n. 18:

“Conquanto investido de poder de polícia, não tem legitimidade o juiz eleitoral para, de ofício, instaurar procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de propaganda eleitoral em desacordo com a Lei nº 9.504/97”.

a.3) Função Normativa

- Trata-se de um dos aspectos que distinguem a Justiça Eleitoral de suas congêneres.
- Reveste-se da prerrogativa de editar **INSTRUÇÕES** e **RESOLUÇÕES**.
- Art. 1º, parágrafo único, do Código Eleitoral.
- Art. 23, IX, Código Eleitoral.
- Art. 105, da Lei 9.504/97 (Lei Geral das Eleições).

Art. 105. Até o dia **5 de março do ano da eleição**, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das

previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos.

Código Eleitoral

Art. 23-A. A competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do art. 1º e no inciso IX do *caput* do art. 23 deste Código restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao Tribunal Superior Eleitoral tratar de matéria relativa à organização dos partidos políticos.

Poder Normativo & Poder de Polícia

Resolução 23.714/2022 (trata das “fakes News”)

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre o enfrentamento à desinformação atentatória à integridade do processo eleitoral.

Art. 2º É vedada, nos termos do Código Eleitoral, a divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos.

§ 1º Verificada a hipótese prevista no *caput*, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão fundamentada, determinará às plataformas a imediata remoção da URL, URI ou URN, sob pena de multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) a R\$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais) por hora de descumprimento, a contar do término da segunda hora após o recebimento da notificação.

Art. 4º A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados, quanto aos requisitos, prazos e consequências, o disposto no art. 2º.

ADI 7261. EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO TSE Nº. 23.714/2022. ENFRENTAMENTO DA DESINFORMAÇÃO CAPAZ DE ATINGIR A INTEGRIDADE DO PROCESSO ELEITORAL. 1. Não se reveste de *fumus boni iuris* a alegação de que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao exercer a sua atribuição de elaboração normativa e o poder de polícia em relação à propaganda eleitoral, usurpa a competência legislativa da União, porquanto a Justiça Especializada vem tratando da

temática do combate à desinformação por meio de reiterados precedentes jurisprudenciais e atos normativos, editados ao longo dos últimos anos.

2. A Resolução TSE nº. 23.714/2022 não consiste em exercício de censura prévia.

3. A disseminação de notícias falsas, no curto prazo do processo eleitoral, pode ter a força de ocupar todo espaço público, restringindo a circulação de ideias e o livre exercício do direito à informação.

4. O fenômeno da desinformação veiculada por meio da internet, caso não fiscalizado pela autoridade eleitoral, tem o condão de restringir a formação livre e consciente da vontade do eleitor. (...)

Resolução 23.732/2024

Art. 9º-B A utilização na propaganda eleitoral, em qualquer modalidade, de conteúdo sintético multimídia gerado por meio de inteligência artificial para criar, substituir, omitir, mesclar ou alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons impõe ao responsável pela propaganda o dever de informar, de modo explícito, destacado e acessível que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e a tecnologia utilizada.

Resolução 23.732/2024

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.

§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).

Ano: 2026 **Banca:** VUNESP **Órgão:** MPE-SC - Promotor de Justiça

Em ano eleitoral, o TSE edita resolução disciplinando procedimentos de transparência para rastreamento de doações e gastos, detalhando a forma de identificação do doador e da origem do recurso em transferências eletrônicas. Partidos impugnam o ato, alegando que “resolução não pode criar obrigações”. Considerando o poder regulamentar da Justiça Eleitoral e a orientação predominante do TSE, assinale a alternativa correta.

A) As resoluções do TSE equiparam-se à lei em sentido formal, possuindo autonomia normativa suficiente para inovar no ordenamento jurídico, inclusive com a criação de novas hipóteses de inelegibilidade e de restrições materiais à capacidade eleitoral passiva, sempre que invocada a tutela da moralidade administrativa e da legitimidade do sufrágio.

B) O poder regulamentar da Justiça Eleitoral limita-se ao âmbito de sua organização administrativa interna, não alcançando a disciplina de arrecadação, aplicação e prestação de contas eleitorais, matérias que, por força do princípio da reserva legal, não admitem qualquer complementação normativa por ato infralegal, ainda que de caráter meramente procedimental.

C) Ao TSE não se reconhece competência para expedir atos normativos gerais e abstratos com eficácia externa; sua atuação restringe-se à jurisdição eleitoral e à aplicação casuística da lei, sendo-lhe vedado fixar parâmetros procedimentais de fiscalização e padronização, ainda que sem conteúdo sancionatório.

D) Considerando a autonomia do processo eleitoral e a competência normativa do TSE, as resoluções eleitorais, quando editadas em ano de eleição e relacionadas à lisura do pleito, possuem natureza “político-regulamentar” e, por isso, não se submetem a controle jurisdicional, sendo irrecorríveis e imunes a impugnações que discutam seu conteúdo.

E) As resoluções do TSE são atos normativos secundários e instrumentais, vocacionados a conferir execução, densidade procedimental e operacionalidade aos comandos legais; podem detalhar rotinas de controle, fiscalização, transparência e prestação de contas (inclusive exigindo padrões técnicos de identificação e rastreio), mas não podem inovar no plano material, criando restrições, deveres punitivos, sanções ou hipóteses de responsabilização sem previsão legal.*

a.4) Função Consultiva

- Essa função não é característica do Poder Judiciário.
- Função de prevenir os litígios que poderiam afetar a regularidade da justiça eleitoral
- Para o TSE e TRE: petição em que se formula pergunta para esses órgãos
- Desvinculadas de situação concreta
- Previsão legal: art. 23, XII (TSE) e art. 30, VIII (TRE), do Código Eleitoral.

Código Eleitoral. Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior,
(...)

XII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade com jurisdição, federal ou órgão nacional de partido político;

O artigo 8º, “J”, do [Regimento Interno do TSE](#), dispõe que é atribuição do Tribunal “responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas pelos tribunais regionais, por autoridade pública ou partido político registrado, este por seu diretório nacional ou delegado credenciado junto ao Tribunal”.

Código Eleitoral

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por autoridade pública ou partido político;

- A consulta é feita por meio de petição em que se formula uma pergunta para o TSE ou o TRE.
- Qual a razão da consulta? R- *“Sua razão é prevenir os litígios que poderiam afetar a regularidade da Justiça Eleitoral”*

▪ **Requisitos para uma consulta:**

- Legitimidade
- Desvinculação a situações concretas (é feita em tese, em abstrato).

▪ **Diferenças** entre a Consulta no TSE e no TRE:

- Legitimidade ativa para a propositura;
- Âmbito territorial da consulta (TSE = todo território nacional; TRE = território estadual).
- Para o TSE somente autoridade pública federal e órgão nacional de partido político.

Legitimidade para formular consulta ao TSE:

- Res.-TSE nº 22.228/2006 (**senador**);
- Res.-TSE nº 22.247/2006 (**deputado federal**);
- Res.-TSE nº 22.229/2006 (**secretário-geral de comissão executiva nacional de partido político, como representante de órgão de direção nacional**);
- Res.-TSE nº 22.342/2006 (**Defensoria Pública da União**).

Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

Art. 30. As autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas.

Parágrafo único. Os instrumentos previstos no *caput* deste artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.

Consulta 0600023494, de 29/05/2018.

“As respostas a Consultas Eleitorais veiculam orientações valiosas e prestantes aos Partidos Políticos, aos candidatos e, igualmente, às instâncias do Poder Judiciário Eleitoral, como fixado no art. 30 da Lei Anastasia (Lei 13.655/18) - segundo o qual as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a Consultas -, que enfatiza a eficácia desse tipo de provimento”.

Descabimento da Consulta

- Ac.-TSE, de 23.4.2020, na Cta nº 060059747: ante a ausência da necessária abstração, o instituto das consultas é inviável em questionamentos com alto grau de especificidade.
- Após iniciado o processo eleitoral: Ac.-TSE, de 16.9.2014, na Cta no 103683; e de 26.8.2014, na Cta no 1694.

Súmula TSE nº 35

Não é cabível reclamação para arguir o descumprimento de resposta a consulta ou de ato normativo do Tribunal Superior Eleitoral.

Ano: 2022 Prova: [FGV - 2022 - TJ-PE - Juiz Substituto](#)

A Justiça Eleitoral atua para garantir o exercício da democracia, cuidando de estabelecer diretrizes ético-jurídicas para que o processo eleitoral se desenvolva num clima de tolerância democrática.

Com relação às funções desempenhadas pela Justiça Eleitoral, é correto afirmar que:

- A) a Justiça Eleitoral não desempenha função consultiva;
- B) a função administrativa da Justiça Eleitoral tem por objetivo solucionar o conflito de interesses em matéria eleitoral;
- C) a consulta prevista no Art. 23, inciso XII, do Código Eleitoral não se restringe à matéria eleitoral;
- D) a vedação de agir de ofício se aplica aos juízes eleitorais tanto no desempenho da função jurisdicional quanto no da função administrativa;
- E) no exercício da função normativa, o Tribunal Superior Eleitoral tem competência para emitir Resoluções e outros atos normativos de caráter genérico em matéria eleitoral.**